

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 416/2535 นายอภัย ผาติหัตถการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 4

พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบางขุนเทียน เขตราชบุรีบูรณะ และ
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2525 มาตรา

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางพิเศษ มีประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2515 ข้อ 23 วรรคท้ายให้นำบทบัญญัติ
ของกฎหมายว่าด้วยทางหลวงในส่วนที่ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้าง
หรือขยายทางหลวงมาใช้บังคับโดยอนุโลม และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 เกี่ยวกับเงินค่าทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวง บัญญัติไว้ในข้อ 76 ว่า "เงินค่าทดแทนนั้น ถ้าไม่มี
บทบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งออกตามข้อ 63 แล้วให้กำหนดเท่าราคาของ
ทรัพย์สินตามราคาธรรมดาที่ซื้อขายในท้องตลาดในวันดังต่อไปนี้(1) ในวันที่พระราช
กฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนใช้บังคับในกรณีที่ได้ตราพระราช
กฤษฎีกาเช่นนั้น ฯลฯ" จำเลยจะกำหนดเงินค่าทดแทนให้ต่ำกว่านี้โดยถือตามบัญชี
กำหนดจำนวนราคาที่ดินตามราคาตลาดเพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของกรมที่ดินหาได้ไม่

การที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าทดแทนที่ดินจากจำเลยเป็นคดีนี้ มีมูลเหตุมาจากที่ดิน
โจทก์ถูกเวนคืน มูลคดีจึงเกิดขึ้นที่ที่ดินโจทก์ตั้งอยู่ การที่ศาลแพ่งธนบุรีซึ่งที่ดิน
โจทก์ตั้งอยู่ในเขตศาลอนุญาตให้โจทก์ฟ้องคดีได้นั้นชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า ที่ดินของโจทก์สองแปลงถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบางขุนเทียน เขตราชบุรีบูรณะ และเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๕ เพื่อสร้างทางพิเศษสายดาวคะนอง - ท่าเรือ จำเลยกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้โจทก์รวมเป็นเงิน ๖๙๗,๒๕๐ บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่เป็นธรรมและไม่ได้คำนวณจากราคาซื้อขายในท้องตลาดขณะเวนคืนตามกฎหมาย ขอให้จำเลยชำระเงินค่าทดแทนส่วนที่ขาดจำนวน ๑,๖๑๗,๗๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนใช้บังคับ

จำเลยให้การว่า ค่าทดแทนที่จำเลยชดใช้ให้แก่โจทก์เป็นจำนวนที่เหมาะสมแล้ว และตามฟ้องโจทก์เป็นเรื่องที่โจทก์ฟ้องให้บังคับจำเลยรับผิดชอบด้วยหนี้บุคคลโจทก์ชอบที่จะเสนอคำฟ้องต่อศาลแพ่งซึ่งเป็นศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต และมูลคดีที่โจทก์เรียกร้องให้จำเลยชดใช้ค่าทดแทนเพิ่มขึ้น เกิดขึ้นที่ภูมิลำเนาของจำเลยผู้เวนคืน มิได้เกิดขึ้นในเขตที่ดินตั้งอยู่ ที่โจทก์ยื่นคำร้องขออนุญาตฟ้องคดีต่อศาลแพ่งธนบุรีและศาลแพ่งธนบุรีมีคำสั่งอนุญาตให้รับฟ้องไว้พิจารณาจึงไม่ชอบ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๘๘๙,๕๕๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์เพิ่มขึ้น
อีก ๙๙,๓๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม
๒๕๒๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่โจทก์จำเลยนำเสนอว่า โจทก์เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๖๔๙ และเลขที่ ๒๖๔๕ ตั้งอยู่แขวง
ราษฎร์บูรณะ(ราษฎร์บูรณะตะวันออก) เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่
๔๔ ตารางวา และ ๓๓๑ ตารางวา ตามลำดับ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๒๕ กระทรวง
มหาดไทยออกประกาศให้สร้างทางพิเศษสายดาวคะนอง - ท่าเรือ ซึ่งจะต้องผ่านที่ดิน
ในท้องที่เขตบางขุนเทียน เขตราษฎร์บูรณะและเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ปรากฏตามประกาศเอกสารหมายเลข ๕ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน
ในบริเวณท้องที่ดังกล่าวเป็นบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษสายดังกล่าว ใช้
บังคับวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ปรากฏตามพระราชกฤษฎีกาเอกสารหมายเลข ๖
ที่ดินโจทก์ทั้งสองแปลงอยู่ในบริเวณที่จะถูกเวนคืน จำเลยได้กำหนดค่าทดแทน
ที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งสองแปลงเป็นสองราคา ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๖๔๙ ในส่วนที่ดินถนน
สุขสวัสดิ์ระยะ ๒๐ เมตร กำหนดค่าทดแทนให้ตารางวาละ ๑๑,๐๐๐ บาท ที่ดิน ๓๖
ตารางวาเป็นเงิน ๓๙๖,๐๐๐ บาท ในส่วนถัดไปอีก ๘ ตารางวา กำหนดให้ตารางวาละ
๕,๒๐๐ บาทเป็นเงิน ๔๑,๖๐๐ บาท รวมเป็นค่าทดแทนที่ดินแปลงนี้ ๔๓๗,๖๐๐ บาท
ส่วนที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๖๔๕ อยู่ติดซอย กำหนดค่าทดแทนระยะ ๒๐ เมตร ตารางวา
ละ ๙๐๐ บาท ที่ดิน ๑๗๘ ตารางวาเป็นเงิน ๑๖๐,๒๐๐ บาท ที่ดินในส่วนถัดไปกำหนด
ค่าทดแทนตารางวาละ ๖๕๐ บาท ที่ดิน ๑๕๓ ตารางวา เป็นเงิน ๙๙,๔๕๐ บาท รวม

เป็นค่าทดแทนสำหรับที่ดินแปลงนี้ ๒๕๙,๖๕๐ บาทและรวมเป็นค่าทดแทนที่จำเลย
ขอใช้ให้แก่โจทก์ทั้งสิ้น ๖๙๗,๒๕๐ บาท

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาข้อแรกที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่าที่ดินโจทก์
มีราคาธรรมดาที่ซื้อขายในท้องตลาดเท่าใด ในข้อนี้มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ที่๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ข้อ ๒๓ วรรคสุดท้าย ความว่า การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางพิเศษให้นำบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
ทางหลวงในส่วนที่ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวงมา
ใช้บังคับโดยอนุโลม และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๑๕ เกี่ยวกับเงินค่าทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้าง
หรือขยายทางหลวง บัญญัติไว้ในข้อ ๗๖ ว่า "เงินค่าทดแทนนั้น ถ้าไม่มีบทบัญญัติ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งออกตามข้อ ๖๓ แล้ว ให้กำหนดเท่าราคาของทรัพย์สินตาม
ราคาธรรมดาที่ซื้อขายในท้องตลาดในวันดังต่อไปนี้

(๑) ในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนใช้บังคับ
ในกรณีที่ได้ตราพระราชกฤษฎีกาเช่นนั้น ฯลฯ" ศาลฎีกาเห็นว่า ที่ดินโฉนดเลข
ที่๒๖๔๙ ของโจทก์อยู่ติดถนนสุขสวัสดิ์ กว้างขนาด ๔ ช่องทางเดินรถ ตรงกลางมี
เกาะกลางถนนไฟฟ้าและน้ำประปาเข้าถึง เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๓ ธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด ได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๔๒๐ ซึ่งอยู่ติดถนนสุขสวัสดิ์ห่างจากที่ดิน
โฉนดเลขที่ ๒๖๔๙ ของโจทก์ประมาณ๔๐๐ เมตร จากนายเสริม โรหิตเสถียร ใน
ราคาตารางวาละประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท วันที่ ๙กรกฎาคม ๒๕๒๔ ธนาคารกสิกรไทย
จำกัด ได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๐๓๕ ซึ่งอยู่ติดถนนสุขสวัสดิ์ห่างจากที่ดินโฉนดเลขที่
๒๖๔๙ ของโจทก์ ประมาณ ๘๐๐ เมตร จากนางละม่อม สุทธิวรรณกับพวก ในราคา
ตารางวาละ ๓๕,๐๐๐ บาท และยังมีเจ้าของที่ดินรายอื่นที่อยู่ใกล้เคียงขายที่ดินพร้อม
ตึกแถวไป เมื่อคิดหักราคาตึกแถวออกแล้ว ราคาที่ดินที่ขายตารางวาละ๑๘,๐๐๐ บาท

ขึ้นไป จึงรับฟังได้ว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๖๔๙ ของโจทก์มีราคาธรรมดาที่ซื้อขายในท้องตลาดไม่ต่ำกว่าตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๖๔๕ ของโจทก์นั้น มีทำเลดีกว่าที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๓๖๔ และเลขที่ ๒๔๘๗๔ ของนางวัลลีย์ นันทะกุลซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน เพราะที่ดินของโจทก์มีทางออกสู่ถนนสุขสวัสดิ์ ส่วนที่ดินของนางวัลลีย์ไม่มีทางออกสู่ถนนสุขสวัสดิ์ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๔ นางวัลลีย์ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๓๖๔จากนางจารุวรรณ นิตโรจน์ และที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๔๗๘๔ จากนายจุมพฏ วิริยศิริ ในราคาตารางวาละ ๒,๘๐๐ บาท และจำเลยกำหนดค่าทดแทนให้แก่นางวัลลีย์ในราคาดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๖๔๕ ของโจทก์มีราคาธรรมดาที่ซื้อขายในท้องตลาดสูงกว่าตารางวาละ ๒,๘๐๐ บาท ศาลอุทธรณ์กำหนดเงินค่าทดแทนราคาที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๖๔๙ของโจทก์ตารางวาละ ๑๕,๐๐๐ บาท และที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๖๔๕ ของโจทก์ตารางวาละ ๓,๑๐๐ บาท จึงเหมาะสมแล้ว จำเลยจะกำหนดเงินค่าทดแทนให้ต่ำกว่านี้โดยถือตามบัญชีกำหนดจำนวนราคาที่ดินตามราคาตลาดเพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของกรมที่ดินหาได้ไม่

ปัญหาข้อต่อไปที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า คดีนี้มูลคดีเกิดขึ้นที่ใด เห็นว่า การที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าทดแทนที่ดินจากจำเลยเป็นคดีนี้ มีมูลเหตุมาจากที่ดินโจทก์ถูกเวนคืน มูลคดีจึงเกิดขึ้นที่ที่ดินโจทก์ตั้งอยู่ การที่ศาลแพ่งธนบุรีซึ่งที่ดินโจทก์ตั้งอยู่ในเขตศาลอนุญาตให้โจทก์ฟ้องคดีได้นั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(ราเชนทร์ จัมปาสุต-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-มงคล สระฐาน)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายวิรัช เอื้ออังกูร

ศาลอุทธรณ์ - นายทองเลื่อน พูลพิพัฒน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ